臺灣高雄地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月9日
發文字號：雄院國114司執莊字第152371號

主旨：應買人得自本公告之日（115年7月16日）起3個月內，向本院具狀表示應買債務人陳德生所有如附表不動產。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、應買價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、本院114年度司執字第152371號債權人林嘉凡與債務人陳德生間清償票款強制執行事件，旨揭不動產經2次減價拍賣，仍未拍定，凡願買受該不動產者，得於本公告之日起3個月內，依如附表之原定拍賣條件向本院具狀為應買之表示，並附上應繳納之保證金票據。本院得於詢問債權人及債務人意見後，許為買受。如有2人以上表示願意買受者，以應買之書狀最先到達法院者為優先，如同時到達者，以抽籤決定。債權人亦得應買或為願承受之表示。

三、應買人具狀應買時，未同時繳納保證金者，應買無效。

四、債權人得於本公告期間內，無人應買前，聲請另行估價或減價拍賣，如仍未拍定或由債權人承受，或債權人未於本公告期間內聲請另行估價或減價拍賣者，視為撤回該不動產之執行。債權人聲請另行估價或減價拍賣後，即不得再依本公告為應買之表示或聲明。

五、鑑定照片僅供參考，應買人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

六、應買人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

七、其他公告事項：有優先承買權人，例如：共有人、租地建

屋之基地所有人或承租人、地上權人、耕地承租人等，欲以同一價格優先承買，應於通知指定之期限內以書面聲明。

八、拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

九、外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司應買，應同時附具不動產所在地縣、市政府核准得購買該不動產之證明文件。

十、拍賣之建物含增建者，不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷應買。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

十一、依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地，但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者，不在此限。得承受耕地之農民團體，農業企業機構或農業試驗研究機構應買時，應同時附具提出許可證明文件。

十二、拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十三、本公告未盡事宜，請參閱投標室張貼之地方法院民事執行處特別變賣程序之公告拍賣聲請應買參考要點及一般公告事項。

十四、依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限

01 附表：

02

114年司執字152371號 財產所有人：陳德生								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	應買價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	苓雅區	林聖		1068-3	584	20分之1	2,496,000元
	備考							
2	高雄市	苓雅區	林聖		1070-3	34	20分之1	160,000元
	備考							

03

編號	建號	基地坐落 --- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺） 樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途	權利範圍	應買價格（新臺幣元）
1	1967	高雄市苓雅區林聖段1068-3、1070-3地號 --- 高雄市苓雅區英義街107巷3之4號	5層樓鋼筋混凝土造之第五層	5樓層：81.07 合計：81.07		全部	1,024,000元
	備考						
2	4540	高雄市苓雅區林聖段1068-3、1070-3地號 --- 同上建物之未保存登記建物		5層：17.78 合計：17.78		全部	256,000元
	備考						
點交情形		點交否：點交					
使用情形		據民國114年12月19日查封暨測量筆錄記載，債務人母親伍○滿稱建物由其自行居住使用，並無出租或出借他人。投標或應買人應自行再確認拍賣標的狀況。如有發現與公告使用情形不符，請儘速向本院陳報。					
備註		一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：3,936,000元。 三、保證金新台幣：788,000元。請投標人注意保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票，並注意背書記載(有無禁止背書或是否背書連續)，需可入國庫。依108年6月10日秘台廳民二字第1080013309號司法院秘書長函說明，為兼顧案款匯撥安全避免執行程序涉入案款受領人內部關係為認定，除地方法院民事執行處撥匯案款參考要點第4點第1項但書、第2項情形外，2人以上之本國人共同投標領回保證金時應以保證金本人名義之帳戶為限，即需提出共同投標人「聯名帳戶」匯款受領發還。 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、債務人設籍拍賣標的址，由其與家屬占有中，拍定後點交。 六、編號2之建物未辦建物所有權第一次登記，不能依權利移轉證書辦理所有權登記，將來有被訴請拆除之虞，請投標人注意。 七、投標或應買人應注意拍賣不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、管理費、水費、電費、瓦斯費、工程受益費、重劃工程費、差額地價、差額價金或其他稅捐、費用。買受					

	後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理或撤拍。 八、如有海砂屋、輻射屋、地震受損、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡、有三七五租約、農地重劃區耕地、污染控制場等影響交易之特殊情形，債權人與債務人或利害關係人應查明向本院陳報。本件拍賣標的物依強制執行法第113條準用第69條之規定，標的物投標或應買人就物之瑕疵無擔保請求權。請投標或應買人自行查明，不得於拍定或應買後主張。 九、應買人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票，並指定受款人為「臺灣高雄地方法院」。保證金請應買人持聲請狀向本院收費處繳納，再連同收據送收狀處。 十、公告日期：中華民國115年7月16日起公告3個月。如有多數人表示願買受者，以最先向本院表示者為優先，如不能分別先後者，以抽籤定其得買受人。

民 事 執 行 處

函 稿 代 碼：5.17.2 應買公告（特別變賣公告應買）（強81）
股　　別：莊股
擬　　判：擬　　判